Términos de uso de Sculpture Recovery

Versión 1.3 12 de noviembre de 2026

Operador y alcance de estos términos

A partir del 12 de noviembre de 2026, Sculpture App es operada por MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S., representada legalmente por Faustino Adolfo Moreno Medina. La sociedad es el Operador de las aplicaciones y su domicilio es Avenida Bonampak, Lote 4, Supermanzana 4A, Manzana 1, Interior 906, C.P. 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México. En estos términos, el Médico Responsable es el profesional a cargo de la atención correspondiente.

Sculpture Recovery es la aplicación de pacientes. Sculpture Team es la aplicación separada del personal autorizado que gestiona el seguimiento. Estos términos regulan el acceso y uso de Sculpture Recovery; no constituyen por sí mismos un contrato de cirugía, una prescripción, un acuerdo de honorarios ni consentimiento para un procedimiento médico.

Funciones y finalidad

La aplicación facilita la comunicación y el seguimiento del episodio de atención. Según el contenido registrado y las funciones habilitadas, permite consultar indicaciones, restricciones, nutrición y cuidado de cicatrices; responder seguimientos; consultar medicamentos, citas y estudios; aportar fotografías solicitadas; consultar documentos; e intercambiar mensajes con el equipo autorizado.

La presencia de una sección no significa que exista contenido para cada paciente ni amplía por sí misma el servicio médico acordado. La app no emite diagnósticos, prescribe tratamientos ni toma decisiones clínicas de manera autónoma.

Invitación y cuenta personal

El acceso es personal y se habilita por invitación o provisión autorizada para la paciente. La cuenta permite consultar únicamente la información y los episodios autorizados. No deben compartirse las credenciales ni utilizarse cuentas de otras personas.

La paciente debe proporcionar datos correctos, proteger sus credenciales e informar al equipo si sospecha un acceso no autorizado. Cuando requiera apoyo o representación debe consultarlo con el Médico Responsable; estos términos no habilitan un mecanismo de acceso compartido que no exista en la app.

Atención profesional y emergencias

La información de la app complementa la atención profesional. No sustituye una valoración clínica, el juicio del profesional competente ni la atención presencial cuando sea necesaria. La paciente no debe retrasar la búsqueda de atención basándose exclusivamente en la app.

La app y su mensajería no son un canal de emergencias. Ante una urgencia no debe esperarse respuesta dentro de la plataforma: debe solicitarse atención de emergencia, llamar al 911 cuando corresponda y utilizar los medios directos proporcionados por el equipo. No se promete vigilancia permanente ni respuesta inmediata.

Seguimientos e información clínica

Las respuestas a seguimientos, las fotografías y los mensajes permiten aportar información al equipo, pero su envío no garantiza revisión inmediata. Si la paciente advierte un dato incorrecto, una indicación contradictoria o una situación que le preocupe, debe contactar al equipo por el medio adecuado a su situación.

La información clínica registrada corresponde al episodio y a lo compartido por el equipo. Las decisiones e indicaciones son responsabilidad de los profesionales que las emiten dentro de su competencia.

Medicamentos citas y estudios

La información de medicamentos permite consultar lo registrado por el equipo. La paciente no debe iniciar, suspender o modificar medicamentos, dosis u horarios por una interpretación propia de la interfaz; ante dudas debe consultar al profesional tratante.

Una recomendación de seguimiento no equivale a una cita confirmada. La programación debe verificarse en el registro correspondiente o mediante los canales del equipo. La app no garantiza disponibilidad de agenda.

Las órdenes, documentos y resultados de estudios se consultan en el contexto de la atención. Su visualización no sustituye la interpretación del profesional competente ni genera una conclusión clínica automática.

Fotografías y documentos aportados

La paciente debe aportar archivos pertinentes para su atención y verificar que correspondan a su episodio. Debe evitar incluir datos de otras personas innecesarios para la finalidad solicitada. Si no puede o no desea enviar un archivo por la app, puede consultar con el equipo una alternativa adecuada.

La solicitud y recepción de fotografías clínicas se sujetan a la finalidad asistencial y al aviso de privacidad. La recepción no garantiza revisión inmediata y no autoriza por sí misma publicidad o difusión.

Autorización limitada para nuevos contenidos

Respecto de los contenidos que aporte a partir de su aceptación válida de estos términos y en la medida en que pueda autorizar legítimamente las operaciones correspondientes, la persona aportante permite de forma no exclusiva al Operador alojarlos, almacenarlos, realizar las copias técnicas necesarias y transmitirlos o mostrarlos de manera privada a la paciente correspondiente y al personal autorizado en Sculpture Recovery y Sculpture Team, exclusivamente para la atención y el seguimiento del episodio.

Los proveedores necesarios para esas operaciones solo podrán intervenir dentro de su función y sujetos a instrucciones, confidencialidad, protección de datos y condiciones aplicables. La autorización no transmite titularidad ni permite vender, explotar públicamente o utilizar el contenido para fines ajenos al servicio.

El alcance temporal se limita a lo necesario para prestar el seguimiento y cumplir las obligaciones de conservación. Una copia retenida por obligación legal o una copia de seguridad protegida no autoriza reutilizaciones ajenas. Este permiso no se atribuye retroactivamente a archivos aportados antes de una aceptación válida; su uso requiere el fundamento o permiso que corresponda.

Archivos y derechos de terceros

Aportar información no convierte a la paciente en propietaria de todos los derechos sobre un documento ni transfiere sus datos personales al operador como si fueran bienes de su propiedad. Deben distinguirse los derechos de la persona sobre sus datos, los deberes de custodia clínica y los derechos de autor u otros derechos sobre los archivos.

Los documentos de laboratorios, fotografías profesionales u otros materiales de terceros deben utilizarse con autorización, licencia o una base válida que cubra las operaciones concretas. Poseer una copia no concede derechos de explotación ilimitados. La paciente debe aportarla legítimamente para su atención y consultar al equipo si conoce restricciones o tiene dudas.

Difusión y autorizaciones independientes

El permiso operativo no autoriza publicidad, redes sociales, difusión pública ni incluir fotografías o información clínica identificable en la ficha pública de las tiendas de aplicaciones. Tampoco cubre usos educativos o científicos identificables ajenos a la atención sin el instrumento y la base que correspondan.

Los usos secundarios que requieran autorización o consentimiento deben documentarse por separado. Negarse a usos promocionales no condiciona la atención ni el acceso al seguimiento necesario.

Privacidad y consentimientos

Los datos se tratan conforme al aviso de privacidad integral disponible en https://sculpturecancun.com/privacidad/. La aceptación de términos de uso no sustituye los consentimientos requeridos para datos sensibles, procedimientos médicos, transferencias o difusión de imágenes.

La publicación de estos términos, iniciar sesión, navegar o cargar un archivo no acreditan por sí mismos un consentimiento sensible ni una aceptación individual de esta versión. Las manifestaciones que sean necesarias deben recabarse y conservarse mediante un medio válido para el supuesto correspondiente.

Seguridad y uso permitido

La cuenta debe utilizarse para el propio seguimiento. No está permitido intentar acceder a otras cuentas o datos, compartir credenciales, suplantar identidades, introducir archivos maliciosos, evadir controles ni interferir con la seguridad del servicio.

El Operador y quienes intervengan en la operación deben cumplir sus obligaciones de seguridad y confidencialidad. Las obligaciones de la paciente no desplazan la responsabilidad legal del operador o de sus proveedores.

Software y signos distintivos

El acceso a la aplicación permite utilizar las funciones autorizadas, sin transmitir derechos sobre el código, diseño, marca, logo u otros materiales protegidos. Los elementos propios y de terceros mantienen su régimen de titularidad y licencia; utilizar Sculpture no concede una autorización general para explotarlos.

Esta protección no limita el acceso de la paciente a sus datos o información clínica ni atribuye al operador la propiedad intelectual de todo documento o contenido que una persona aporte.

Disponibilidad y responsabilidad

El funcionamiento puede verse afectado por mantenimiento, conectividad, dispositivos, actualizaciones o servicios de infraestructura. No se promete disponibilidad ininterrumpida ni ausencia absoluta de errores. El operador debe actuar con la diligencia y medidas que correspondan a sus obligaciones.

Cuando la app no esté disponible deben utilizarse los canales alternativos proporcionados por el equipo. Una falla tecnológica no elimina las obligaciones asistenciales, de protección de datos o de continuidad que resulten aplicables.

Estos términos no garantizan un resultado clínico ni excluyen responsabilidades por actos propios o supuestos irrenunciables. No obligan a la paciente a renunciar a reclamaciones legítimas ni a asumir todos los riesgos del servicio.

Cierre de cuenta y conservación

Puede solicitarse el cierre o eliminación de la cuenta mediante la función disponible o por escrito al Operador en el domicilio indicado o, para estas solicitudes, al correo privacidad@sculpturecancun.com. Debe distinguirse la baja del acceso de la conservación de información clínicamente o legalmente exigible.

El cierre no elimina automáticamente el expediente clínico ni los registros que deban conservarse. Tampoco impide ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición cuando procedan. El aviso de privacidad explica el procedimiento y las condiciones generales de conservación.

Una restricción por motivos justificados de seguridad o de operación debe ser proporcional y, cuando sea posible, comunicarse con un medio de aclaración. La baja tecnológica no determina por sí sola la terminación de la relación médica.

Solicitudes y legislación aplicable

Las solicitudes escritas sobre el servicio y los derechos de privacidad pueden dirigirse a MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S. en Avenida Bonampak, Lote 4, Supermanzana 4A, Manzana 1, Interior 906, C.P. 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México, indicando nombre, petición y medio para recibir respuesta. Las solicitudes de privacidad también pueden enviarse a privacidad@sculpturecancun.com. La atención de una urgencia se realiza por los canales asistenciales o de emergencia correspondientes, no mediante este procedimiento escrito.

Estos términos se interpretan conforme a la legislación aplicable en México. Las personas conservan sus derechos irrenunciables y el acceso a las autoridades que legalmente les correspondan, sin una renuncia general ni una competencia impuesta en perjuicio de esos derechos.

Versión publicación y aceptación

Las versiones anteriores identificaban a Faustino Adolfo Moreno Medina como operador. Desde la entrada en vigor de v1.3, el operador identificado es MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S. La actualización tiene efectos prospectivos. Por sí sola no cede contratos ni derechos de propiedad intelectual, no transfiere expedientes o datos personales históricos y no modifica constancias anteriores.

Versión 1.3. Fecha de vigencia: 12 de noviembre de 2026. Se recaba una nueva aceptación o constancia de lectura cuando corresponda. Las aceptaciones y constancias anteriores se conservan asociadas a sus versiones. En los aspectos que requieran aceptación, sus efectos respecto de cada persona comienzan al aceptar válidamente esta versión. El acto expreso de aceptación de los términos y la constancia de lectura del aviso se registran por documento y versión. El acceso normal continúa cuando se cumplan las constancias requeridas.

Las modificaciones se informarán mediante una nueva versión y por los medios que correspondan. Cuando se requiera nueva aceptación o consentimiento, deberá obtenerse para el cambio respectivo. Se conservará la relación entre las evidencias y los textos efectivamente aceptados, sin cambiar su contenido histórico ni atribuirles efectos retroactivos.